

1501981-46.2022.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... com anterior condenação também por roubo e furto (autos n. 0076694-21.2004 e 0088322-41.2003), o que justifica a fixação da pena base em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 04 anos e 08 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias multa, diária no mínimo legal.

Na segunda fase, verifico ser o réu reincidente (fls. 22, autos n. 0001585-57.2016). Contudo, tendo ele confessado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Av. Ulysses Guimarães, 2800 (antigo 506), Rio Claro-SP - cep 13506-547

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501981-46.2022.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501981-46.2022.8.26.0510

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2190410/2022 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 26125240 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2190410 - 02º D.P. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Paulo Sergio Eduardo de Oliveira dos Santos

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Vistos.

Paulo Sérgio Eduardo de Oliveira dos Santos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso VII, do Código Penal, em razão dos fatos narrados à fls. 58/59.

O réu foi preso em flagrante no dia 14 de julho de 2022. Realizada a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 37/38). A denúncia foi recebida no dia 28 de julho de 2022, conforme decisão de fls. 62/63. O réu foi regularmente citado (fls. 78), e apresentou resposta escrita à acusação de fls. 93/94, por meio da Defensoria Pública.

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, por via remota, onde foram ouvidas a vítima, duas testemunhas comuns, e interrogado o réu.

Em alegações orais, o Ministério Público requer a total procedência da ação penal, pois provados os fatos narrados na denúncia.

A Defensoria Pública, também em alegações orais, requer a improcedência da ação penal, alegando que a confissão não pode ser erigida em prova absoluta. Em caso de condenação, requer a fixação da pena base no mínimo legal, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, a fixação de regime menos gravoso do que o fechado, e que seja conferido o direito de apelar em liberdade. É o relatório.

D E C I D O.

Imputa-se ao réu Paulo Sérgio Eduardo de Oliveira dos Santos, a prática do crime de roubo qualificado pelo emprego de arma branca, em sua forma consumada, previsto no artigo 157, parágrafo 2o, inciso VII, do Código Penal.

Segundo a inicial, no dia 14 de julho de 2022, por volta das 07h50min, a vítima Damiane Larissa da Vança caminhava pela Avenida 26-A, bairro Vila Alemã, nesta cidade de Rio Claro, quando foi abordada pelo acusado, que sacou um canivete grande que trazia consigo, e o apontou em sua direção, anunciando o assalto, e exigindo que ela lhe entregasse seu aparelho celular.

Atemorizada e subjugada, a vítima entregou seu celular ao acusado, que fugiu do local na sua posse.

Contudo, alguns quarteirões depois o réu foi abordado por policiais militares que realizavam patrulhamento pelo local, e já tinha conhecimento de que um indivíduo com suas características vinha praticando roubos naquela mesma região, utilizando-se do mesmo modus operandi.

Após ser abordado, o réu foi revistado, sendo encontrados em seu poder o celular há pouco subtraído da vítima, e um canivete de grande porte, com cabo de madeira.

Durante a abordagem a vítima compareceu no local, relatou o roubo aos policiais, e reconheceu o réu como seu autor, assim como seu aparelho celular.

Finda a instrução, temos que a ação penal é manifestamente procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada por meio do auto de fls.

10, que atesta a apreensão, em poder do réu, do canivete com que ameaçou a vítima, bem como do aparelho celular roubado desta última, um Samsung, modelo A20S.

A autoria é igualmente inconteste, e deve ser imputada ao réu.

Interrogado em juízo, o acusado confessou amplamente os fatos. Alegou que na época surpreendeu sua esposa o traindo com outro homem, o que o deixou bastante transtornado. Alegou que, ao surpreender o ato de traição, chegou a pensar em matar sua esposa e seu amante, mas pensou nas consequências, e em seu filho de apenas 11 meses. Chocado com o que presenciou, o réu saiu de casa, e foi até um bar, onde começou a beber e usar drogas. Consumiu drogas durante toda a madrugada, pensando em vingar-se de sua esposa. Ao amanhecer, já sem dinheiro para usar drogas, o réu armou-se com um canivete, e saiu pelas ruas, vindo a praticar o roubo do qual é acusado. Disse estar arrependido do que fez, confessando o roubo do celular, da forma como descrito na denúncia.

A confissão judicial restou amplamente confortada pela prova oral.

A vítima Damiane Larissa da Vanço, ouvida em juízo, declarou que naquela manhã estava indo trabalhar, quando o réu a abordou com uma canivete, e arrancou o celular de suas mãos, estourando até mesmo o fone que usava. Segundo a vítima, o acusado aproximou-se pela frente, e apontou o canivete contra seu peito, vindo então a arrebatá-lo o celular que tinha em mãos. A vítima disse ainda que, após aproximadamente 15 minutos do roubo, deparou-se com o réu já abordado pelos policiais, e prontamente o reconheceu, assim como seu aparelho celular, que somente se desbloqueia com o uso de sua digital.

Os policiais militares Fábio dos Santos, e Everton Pinheiro da Silva, de forma unânime, declararam que na época já havia informações de que um indivíduo com as mesmas características do acusado, e que fazia uso de determinado tipo de roupa, em especial um boné preto, vinha praticando roubos contra transeuntes na região dos bairros Vila Alemã e Jardim Bela Vista. Na data dos fatos, durante patrulhamento de rotina, avistaram o réu, que tinha as mesmas características do suspeito. Ao ver a viatura, o réu acelerou o passo, razão pela qual foi abordado. O acusado foi revistado, sendo encontrados em seu poder um canivete e um aparelho celular.

Durante a abordagem, a vítima também chegou no local, relatou aos policiais o roubo que havia acabado de sofrer, e reconheceu o réu como seu autor, assim como seu aparelho celular.

Portanto, a confissão realizada judicialmente pelo réu, em harmonia com o restante do conjunto probatório, basta, por si só, à prolação de seguro decreto condenatório.

Quanto ao valor da confissão judicial, já asseverou o Supremo Tribunal Federal: "As confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova, inclusive circunstanciais (STF, 2ª Turma, Rec. Crim. 1.312/RJ, Rel. Min. Cordeiro Guerra, in RTJ, 88/371).

Ainda, nesse mesmo sentido: "confissão em juízo evidencia a responsabilidade criminal de quem a prestou e constitui elemento seguro de convencimento, máxima quando prestigiada por outros fatores probatórios idôneos (TACrim/SP; Rel. HAROLDO LUZ - RJDTCRIM 30/263); A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos autoriza a condenação do acusado, mormente se amparada no conjunto probatório (TACrim/SP; Rel. PENTEADO NAVARRO - RJDTCRIM 15/47).

E, mais:

"A confissão prestada em Juízo, livre de vícios de inteligência e de vontade, tem um valor absoluto e serve de base à condenação, ainda que seja o único elemento incriminado, e só perderá força se desmentida pelas provas restantes" (TACrim/SP; Rel. EMERIC LEVAI - RJDTCRIM 15/47). No mesmo sentido: RJDTCRIM 3/155.4/134, 12/112 e 14/49; RT 625/338; JUTACRIM 93/236.

No presente caso, além da confissão, o réu foi surpreendido na posse do canivete com que ameaçou a vítima, assim como do celular roubado, e ainda foi reconhecido prontamente por esta última, impondo-se assim sua condenação, nos exatos termos da denúncia.

Na dosimetria da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal. O acusado, conforme certidão de fls. 20/23, possui maus antecedentes, contando com anterior condenação também por roubo e furto (autos n. 0076694-21.2004 e 0088322-41.2003), o que justifica a fixação da pena base em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 04 anos e 08 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias multa, diária no mínimo legal.

Na segunda fase, verifico ser o réu reincidente (fls. 22, autos n. 0001585-57.2016). Contudo, tendo ele confessado espontaneamente o delito, demonstrando ainda sincero arrependimento, entendo que o aumento decorrente da reincidência, fica compensado com o reconhecimento da atenuante da confissão.

Na terceira fase, presente a qualificadora do emprego de arma branca, majoro a pena em 1/3, e a torno definitiva em 06 anos, 02 meses, e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 14 dias-multa, diária no mínimo legal.

Os maus antecedentes do acusado, assim como sua reincidência, servem de fundamento para a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena. Nesse sentido, temos o seguinte precedente:

"STJ-1184590) PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE ELEVOU A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL (MAUS ANTECEDENTES). PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Habeas Corpus nº 518.419/SP (2019/0186656-2), 5ª Turma do STJ, Rel. Leopoldo de Arruda Raposo. j. 08.10.2019, DJe 14.10.2019).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de condenar o

réu PAULO SÉRGIO EDUARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS à pena de 06 anos, 02 meses, e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 14 dias-multa, diária no mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso VII, do Código Penal.

O réu, em razão dos maus antecedentes e da reincidência, não faz ao direito de apelar em liberdade, pois ainda presentes os requisitos da prisão preventiva, em especial a necessidade de garantia da ordem pública, já expostos por este juízo quando da realização da audiência de custódia.

Recomende-se.

Custas indevidas.

P R I

Rio Claro, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA